



ANALISTA
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário:

Tema: princípios fundamentais

1- Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil

2- Análise específica dos art. 1º a 4º da CF/88

- a) art. 1º
- b) Análise do Parágrafo único do art. 1º
- c) Separação de poderes (art. 2º, CF/88)
- d) Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, CF/88)
- e) Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais (art. 4º, CF)

Tema: organização do Estado

1- introdução

1.1 forma de governo

- 1.1.1 monarquia
- 1.1.2 república

1.2 forma de estado

- 1.2.1 estado unitário
- 1.2.2 estado federado
- 1.2.3 características da forma federada de estado:
- 1.2.4 confederação
- 1.2.5 classificação das federações
- 1.2.6 a federação na constituição da república de 1988

1.3 capital federal

1.4 territórios federais

1.5 formação de novos estados

1- Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil

➤ obs. Constituição com 3 partes (estrutura)

- Preâmbulo
- Dogmática/permanente
- ADCT
- ADI 2076 – STF entende que o preâmbulo não é norma jurídica; não é norma constitucional; representa uma carta e intenções do constituinte; importância histórica
 - Constituições estaduais não precisaram observar o que estava no preâmbulo
 - Preâmbulo não serve como parâmetro ao controle de constitucionalidade
- ADCT possui normas constitucionais, mas são transitórias
 - art. 2º do ADCT, por exemplo, está com a eficácia exaurida; art. 3º, 14 e 15 também
- Dogmática:
 - 9 títulos: prolixidade do texto constitucional (constituição analítica; prolixa; extensa – classificação quanto à extensão)
 - Os títulos contêm seções

➤ Art. 1º a 4º - princípios fundamentais



➤ Espécies:

- Fundamentos;
- Separação de poderes;
- Objetivos da República;
- Relações internacionais

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

IV - não-intervenção;

V - igualdade entre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;

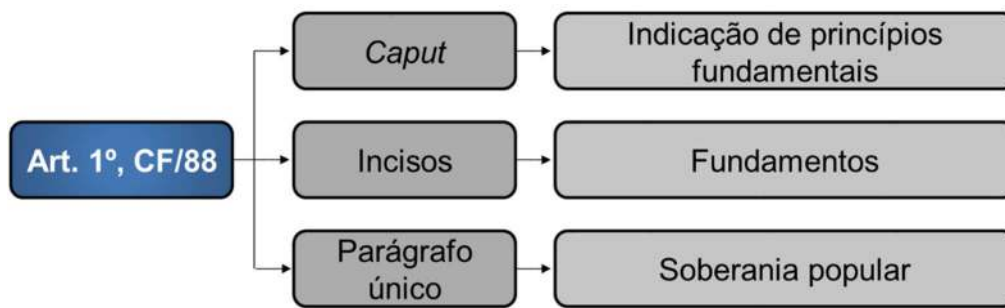
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.”

2- Análise específica dos art. 1º a 4º da CF/88

A) art. 1º



- Caput: indicação de princípios fundamentais
- Incisos: fundamentos
- Parágrafo único: soberania popular

I) Caput: Art. 1º, CF/88: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)

▪ Forma de governo, sistema de governo e forma de Estado

▪ São quatro as escolhas centrais que devem ser feitas para estruturarmos o Estado e estabelecermos as diretrizes essenciais para a organização dos poderes:

-Forma de Governo: República

-Sistema de Governo: Presidencialismo

-Forma de Estado: Federação

- Regime de Governo

-Mnemônico: “O Estado FED; a República é Fogo; o presidente é SIStemático”



1. Forma de governo:

-Modo como os governantes vão se relacionar com os governados

-Quem exerce o poder e de que forma se exerce esse poder

A) monarquia

- ❖ Mais antiga ainda em vigor
- ❖ Significa soberano único; governo de um só
- ❖ Características fundamentais:
 - * Hereditariedade:
 - Governante não é eleito
 - Utiliza-se o critério genético/sanguíneo
 - * Vitaliciedade:
 - Não existe mandato pré-fixado
 - * Irresponsabilidade política do monarca
 - “The king can do no wrong”
 - Não será responsabilizado no exercício da função

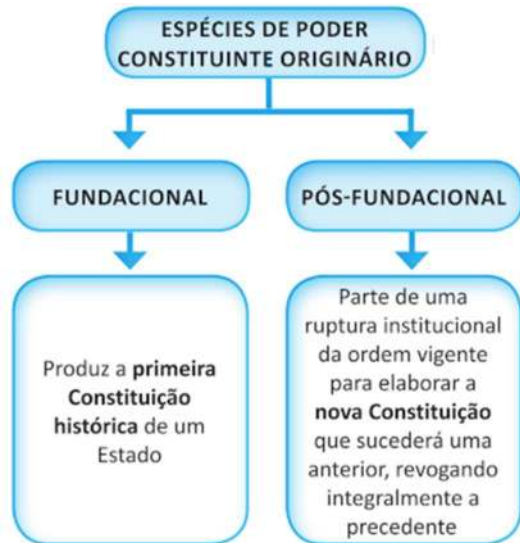
Obs.1: 1ª Constituição histórica

- * Primeiro documento constitucional que funda/cria o Estado
- * 1824 – Constituição Imperial
- * Constituição que por mais tempo se manteve em vigor no país
- * Portanto, nota-se que nesse documento o país era monárquico
- * outorgada
- * forma de estado: unitária
- * semirrígida
- * existência do poder moderador

Obs.2: Espécies de Poder Constituinte Originário

- * é o poder responsável pela feitura da Constituição, podendo ser histórico/fundacional ou revolucionário
- * o histórico é quando apresenta a primeira Constituição do país; no Brasil se manifestou em 1824
- * poder constituinte originário fundacional: se manifesta uma única vez – quando elabora a constituição histórica do país (ex. CF 1824 no Brasil)
- * poder constituinte pós fundacional/revolucionário: se manifesta em outros momentos constituintes (ex. demais constituições brasileiras)

* nos EUA, onde foi elaborada a primeira constituição escrita da história (1787), ainda utiliza a mesma constituição – poder originário só se manifestou na vertente fundacional



(b) República

❖ Conceito:

“O termo República tem sido empregado no sentido de forma de governo contraposta à monarquia. No entanto, no dispositivo em exame, ele significa mais do que isso. Talvez fosse melhor até considerar República e Monarquia não simples formas de governo, mas formas institucionais do Estado. Aqui ele se refere, sim, a uma determinada forma de governo, mas é, especialmente, designativo de uma coletividade política com características da *res publica*, no seu sentido originário de coisa pública, ou seja: coisa do povo e para o povo, que se opõe a toda forma de tirania, posto que, onde está o tirano, não só é viciosa a organização, como também se pode afirmar que não existe espécie alguma de República. Forma de governo, assim, é conceito que se refere à maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como se dá a relação entre governantes e governados. Responde à questão de quem deve exercer o poder e como este se exerce.” (...)

❖ Características essenciais:

* Eletividade

- relação de mandato entre governados e governantes
- representam o povo

* Temporalidade

- mandatos necessariamente periódicos e delimitados

* Responsabilidade política dos governantes

□ possibilidade de responsabilizar os governantes por atos no exercício da função

Obs.1: Reeleição:

***Redação anterior:**

Art. 14, § 5º, CF/88: São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.

***Redação atual:**

Art. 14, § 5º, CF/88: O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

*alternância do poder

*no Legislativo as reeleições são de forma indefinida

*no Executivo somente pode ser reeleito uma única vez



- Presença do Princípio Republicano em nosso texto constitucional:

- Adoção da forma de governo republicana

* Art. 1º, CF/88

- Separação dos órgãos de poder

* Art. 2º, CF/88

- * Título IV
- Princípio da igualdade
- * Art. 5º, *caput*
- Princípio da legalidade
- * Arts. 5º, II e 37, *caput*
- Direitos Políticos
- * Arts. 14 e 15
- Proibição de distinções entre brasileiros ou preferências entre si
- * Art. 19
- Forma republicana como princípio sensível cuja inobservância pode ensejar intervenção federal
- * Art. 34, VII, “a”
- Princípio da impessoalidade
- * Art. 37, *caput*
- Princípio da moralidade
- * Art. 37, *caput*
- Princípio da publicidade dos atos e transparência administrativa
- * Arts. 5º, XXXIII; 37, *caput*, e § 3º, II; 93, IX; e 216, § 2º
- Acesso aos cargos públicos
- * Art. 37, I
- Periodicidade dos mandatos
- * Arts. 28; 29, I e II; 44, parágrafo único; 46, § 1º; 60, § 4º, II; 77; e 82
- Fiscalização e prestação de contas
- * Arts. 49, IX e X; e 70 a 75
- Responsabilização dos agentes públicos
- * Arts. 52, I e II; 55; 85; e 102, I, “c”
- Legalidade das despesas
- * Arts. 165 a 169

Bloco 2

2. Sistema de governo

- Indica o modo como o executivo e o legislativo vão se relacionar; como vão se articular
- Presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo
- É o sistema de governo que nos permite identificar o modo como vão se articular os Poderes (especialmente o Executivo e o Legislativo) dentro de um Estado.

- No Presidencialismo temos uma inequívoca independência política entre os dois Poderes, já que as funções executivas estão todas concentradas no Poder Executivo.
- Já no Parlamentarismo os Poderes se articulam com relativa interdependência, vez que uma parcela da função executiva (a Chefia de Governo) será deslocada para ser exercida pelo 1º Ministro (Premier ou Chanceler), que é membro integrante do Parlamento.

(a) Parlamentarismo e Presidencialismo: diferenças essenciais

- ❖ No presidencialismo ocorre a reunião de todas as funções executivas no próprio executivo
 - ❖ No parlamentarismo se desloca uma parcela das funções executivas, a chefia de governo, para o parlamento (o chefe de governo será o Primeiro Ministro)
 - ❖ Surgimento
 - Parlamentarismo surge no final do século XI; contornos finais contemporâneos surgem no século XIX
 - O presidencialismo surge nos EUA, a partir da libertação das 13 colônias da Inglaterra
 - O Presidencialismo surge nos EUA, na Constituição de 1787 (1ª Constituição escrita da história, ainda hoje em vigor), como uma alternativa de superação ao sistema inglês-colonizador (que era Parlamentarista).
 - Já o Parlamentarismo é um sistema significativamente mais antigo, já que seus contornos básicos começaram a ser desenhados na Inglaterra no século XI (ocasião em que o monarca já se cercava de nobres que integravam a Corte real) e alcançaram a estrutura contemporânea no final do século XIX.
 - ❖ Chefia
 - No parlamentarismo a chefia é dual: Primeiro Ministro como chefe de governo e o Presidente como chefe de Estado
 - No presidencialismo: chefia uma, sendo que o Presidente da República exerce simultaneamente as funções de chefe de Estado e de Governo
 - Presidente e monarca, no sistema parlamentarista, são figuras simbólicas (funções protocolares)
 - No Presidencialismo a chefia é una/monocrática, pois o Presidente da República exerce simultaneamente a Chefia de Estado (materializando a unidade interna do país e representando o Estado Nacional nas relações internacionais) e a Chefia de Governo (orquestrando as políticas públicas internas).
 - No Parlamentarismo a chefia é dual, pois o Chefe de Estado será, necessariamente, uma pessoa física distinta do Chefe de Governo. A Chefia de Estado será desempenhada pelo Monarca ou pelo Presidente da República, já que o sistema se harmoniza igualmente bem com a monarquia e a república. A Chefia de Governo será desempenhada pelo 1º Ministro, que governará juntamente com o Conselho de Ministros, que compõe o seu gabinete.
- Obs.: O Monarca e o Presidente no Parlamentarismo são figuras possuidoras de atribuições meramente protocolares, isto é, de representação simbólica do país no plano internacional. Vale dizer: são figuras que não traçam as diretrizes políticas do país.

❖ Vínculo Político necessário entre Poder Executivo e Legislativo

□ No presidencialismo muitas vezes falta afinidade entre o legislativo e o executivo (tende a faltar coalizão); o vínculo não é necessário, mas na prática torna difícil governar sem ele

□ No parlamentarismo esse vínculo necessário prévio é essencial; a coalizão, enquanto existir, torna viável a manutenção do cargo de Primeiro Ministro (visto que não há mandato prefixado)

□ No Presidencialismo este vínculo construído previamente não é necessário, pois o PR não depende do apoio da maioria dos Parlamentares para se eleger ou, no aspecto jurídico, para governar.

Obs.: Na prática, para o PR governar num cenário multipartidário, ele terá que arquitetar um apoio de uma maioria parlamentar, formando uma coalizão que confira governabilidade à sua atuação (por isso, no Brasil, fala-se em Presidencialismo de coalizão).

□ No Parlamentarismo, esse vínculo é construído *a priori*, pois do Parlamento é nomeado o 1º Ministro e o restante do Gabinete. Essa relação de confiança e apoio deve se manter durante o exercício do cargo e, se esse suporte se esvai, poderemos ter a destituição do 1º Ministro pela moção ou voto de desconfiança. Convive-se, portanto, com a constante possibilidade de dissolução/queda do Gabinete pelo Parlamento.

❖ Mandato

□ no presidencialismo: fixo e previamente determinado (art. 51, I; 52, I e p.u, ambos da CF/88)¹

□ no parlamentarismo: indeterminado (segue no governo enquanto tem apoio parlamentar)

□ No Presidencialismo o mandato é cumprido por prazo certo e previamente determinado, existindo uma **estabilidade** na definição do Governo, que é construído sob a expectativa de prazo de início e fim. Não se pode, portanto, destituir o PR do cargo por mera liberalidade do parlamento; só há uma única possibilidade de o Legislativo abreviar o mandato presidencial: condenação do PR pela prática de crime de responsabilidade (arts. 51, I, c/c 52, I, p. único, ambos da CF/88).

□ Por outro lado, no Parlamentarismo o 1º Ministro chefia o Governo por tempo indeterminado, durante o período em que for o detentor de confiança e apoio da maioria do Parlamento.

❖ Principais vantagens

□- Presidencialismo: estabilidade (decorrente de mandatos certos); legitimidade (o eleito tem sempre grande aceitação popular).

¹ Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

□ Parlamentarismo: relação harmoniosa e bem articulada entre os Poderes e uma superação de crises políticas menos dolorosa em razão da possibilidade de substituição simplificada do Governo.

PRESIDENCIALISMO X PARLAMENTARISMO		
SURGIMENTO	EUA	Inglaterra
Chefia	Una (o Presidente da República é, simultaneamente, chefe de Estado e de Governo)	Dual (o chefe de Governo é o Primeiro Ministro e o chefe de Estado é o Monarca ou o Presidente)
Vínculo necessário entre o Poder Legislativo e Executivo	O vínculo é possível e facilita a governabilidade, todavia não é essencial para o Presidente se eleger, tampouco para governar	O vínculo é essencial. Deve ser construído “a priori”
Mandato	Tempo determinado	Prazo indeterminado
Principal vantagem	Maior legitimidade do chefe do Executivo (em regra, eleito diretamente)	São duas: • relação harmoniosa entre os Poderes Executivo e Legislativo • superação simplificada de crises políticas

(b) Semipresidencialismo

- ❖ Combinação das características dos sistemas anteriores, visando evitar as falhas
- ❖ Características
 - Chefia dual: Presidente da República como chefe de Estado e o Primeiro Ministro como chefe de Governo
 - Chefe de Estado será um Presidente da República
 - * A função do Chefe de Estado não será meramente simbólica, pois ele possuirá importantes atribuições políticas: comandar as Forças Armadas, conduzir a política externa, propor Projetos de Lei, nomear o 1º Ministro (nomeação tem que ser cancelada pelo Parlamento).
 - * Colômbia, Finlândia e Polônia também adotam este modelo.

c) Presidencialismo como sistema preferencial nas Constituições brasileiras

- ❖ O Brasil é presidencialista desde 1891
- ❖ Atento ao intervalo que vai de setembro de 1961 a janeiro de 1963, em que formalmente foi adotado o parlamentarismo
- ❖ Somos Presidencialistas desde a nossa 1ª Constituição Republicana, com uma única exceção, que foi de setembro de 1961 a janeiro de 1963 (da EC 4 a EC 6, ambas feitas à Constituição Democrática de 1946), em que o Parlamentarismo foi formalmente adotado.
- ❖ A falta de consenso quanto ao sistema de Governo a ser adotado no documento de 1988 fez com que o constituinte permitisse um plebiscito em que a questão poderia ser revista. Tal convocação popular representou um compromisso dilatatório quanto à escolha.

- ❖ No plebiscito de abril de 1993 (artigo 2º, do ADCT) votamos pelo continuísmo da forma Republicana e do sistema Presidencialista. Questiona-se: tais escolhas tornaram-se cláusulas pétreas implícitas?

-Plebiscito do art. 2º do ADCT

- ❖ **“Art. 2º, ADCT:** No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País. (Vide emenda Constitucional nº 2, de 1992)”
- ❖ O sistema de governo presidencialista pode ser superado mediante Emenda Constitucional, substituindo-o pelo parlamentarismo (segundo a doutrina majoritária, não se considera o sistema de governo presidencialista como cláusula pétrea)
- ❖ Mesmo após esse plebiscito, a doutrina entende que o sistema presidencialista não se tornou cláusula pétrea (contudo, uma proposta de mudança para monarquia, por exemplo, esbarraria no art. 60, §4º, II da CF – voto, direto, secreto, universal e periódico)
- ❖ Poderia adotar outro sistema de governo, já que a separação dos poderes estaria garantida tanto no presidencialismo como no parlamentarismo
- ❖ Obs. Atento que o preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade, visto não ser norma jurídica
- ❖ Obs. 2. No ADCT estão presentes normas constitucionais, sem hierarquia entre parte permanente e as do ADCT (a diferença está, apenas, na transitoriedade)

b) Análise do Parágrafo único do art. 1º

- “Art. 1º, parágrafo único, CF/88: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”

- O povo exerce o seu poder de duas maneiras:

(i) Indiretamente

- ❖ Através dos representantes

(ii) Diretamente

-Existem quatro maneiras de o povo exercer o seu poder de forma direta:

i) Iniciativa popular para apresentação de projeto de lei (ordinária e complementar) apresentado na câmara dos deputados

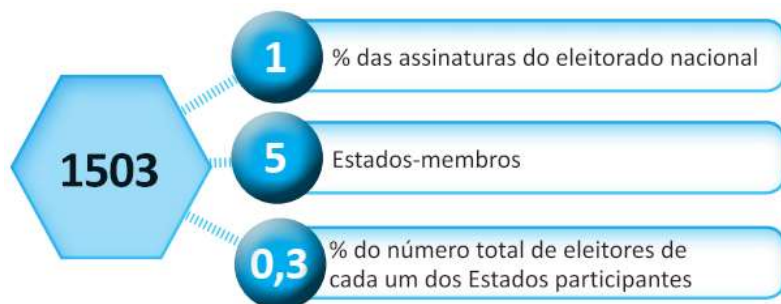
▢ **Art. 61, § 2º, CF/88:** A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

▢ Não existe iniciativa popular para apresentação de PEC (art. 60 é taxativo)

▢ As Constituições Estaduais podem permitir que haja a proposta de PEC na Constituição Estadual pelo povo

□ Também existe a iniciativa popular para âmbito municipal e estadual (art. 27, §4º e 29, XIII)²

□ Mnemônico: 1503 (1% de todo o eleitorado nacional, em pelo menos 5 Estados, com ao menos 0.3% em cada um)



(ii) Plebiscito e (iii) Referendo

□ “Art. 49, CF/88: É da competência **exclusiva** do Congresso Nacional:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito.”

□ art. 18, §§ 3º e 4º

“§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.”

□ Plebiscito acontece antes da formação legislativa

□ Referendo acontece após a formação legislativa

□ Atente-se- que o Presidente não pode



² Art. 27 § 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

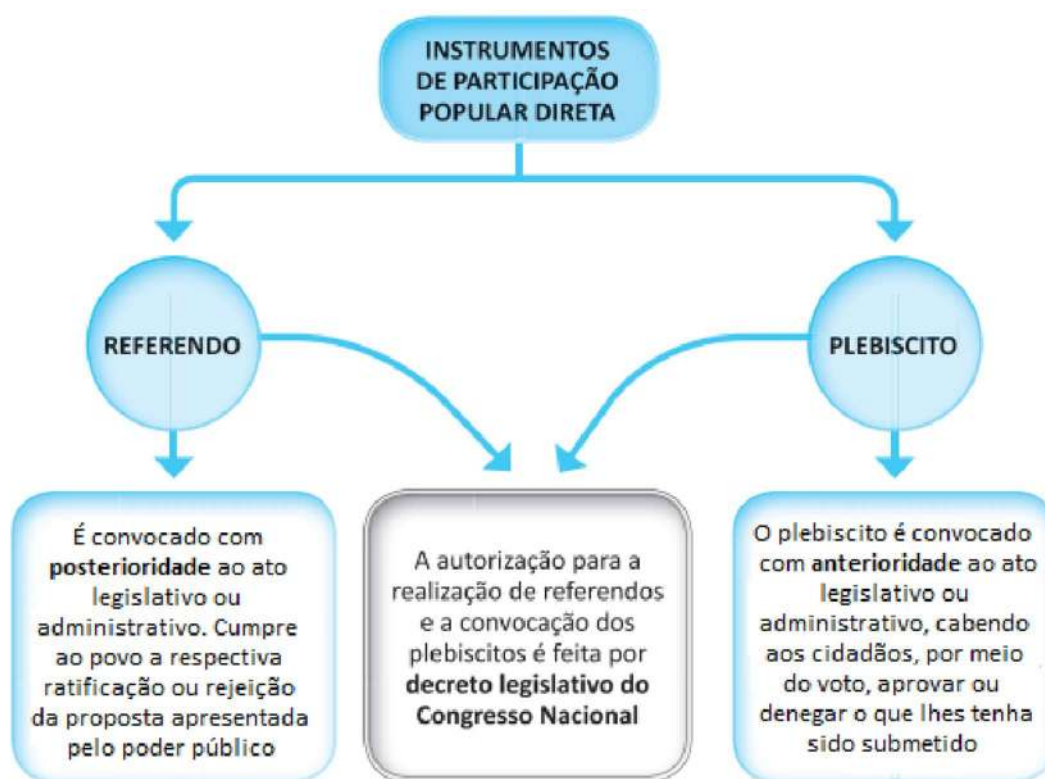
Art. 29 XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

(I) Plebiscito ::“consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais, antes de a lei ser elaborada As perguntas são diretas e o povo responde, apenas, sim ou não Cumpre ao Congresso Nacional formular os questionamentos”

-Exemplo no ano de 1993 consoante previsto pelo art 22º do ADCT, realizamos em nosso país um plebiscito no qual os cidadãos votaram para decidir qual seria a forma de governo (República ou Monarquia Constitucional) e o sistema de governo (Presidencialismo ou Parlamentarismo) que deveriam prevalecer A maioria optou pelo continuísmo da forma republicana e do sistema presidencialista

ii- referendo ::“é uma confirmação de assunto já transformado em lei Faz se uma consulta ao povo para que ele ratifique ou rejeite determinado ato legislativo Desse modo, os eleitores respondem sim ou não, decidindo sobre a matéria previamente aprovada pelo Congresso Nacional”

Exemplo o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10 826 2003 em seu art 35 previu a realização de um referendo, realizado em 2005 no qual os cidadãos foram chamados a decidir se o comércio de armas de fogo deveria, ou não, ser proibido em todo território nacional



- A EC nº111 de setembro de 2021 adicionou dois novos parágrafos ao art 14 da CF/ 88 dispondo que

(i) por uma questão de racionalidade, tais consultas populares, se envolverem questões locais, deverão ser realizadas no dia das eleições municipais

ii a convocação dessas consultas deverá ser feita em até 90 dias antes da data das eleições

(iii) a apresentação e divulgação dos argumentos favoráveis e contrários às questões que estão submetidas à consulta popular ocorrerão durante o período de campanha no entanto, não será permitida a utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV para essa finalidade

Art 14 CF/ 88

§12 Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos

§13 As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do §12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão

(iv) Propositura de Ação Popular (art. 5º, LXXIII)

□ "Art. 5º, LXXIII, CF/88: Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência."

□ Patrimônio público material (erário) e imaterial (ex. meio ambiente)

□ Legitimidade exclusiva do cidadão

Obs.: Recall: é um meio de participação popular direta em que os cidadãos dizem se estão ou não satisfeitos com o mandato de certo representante eleito.

- Não foi adotado pela Constituição Federal de 1988.

Bloco 3

Análise dos Incisos do art. 1º

- I - a soberania;
- II - a cidadania;
- III - a dignidade da pessoa humana;
- IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
- V - o pluralismo político.
- Mnemônico: SO CI DI VA PLU

SO	SOberania
CI	CIdadania
DI	Dignidade da pessoa humana
VA	VALores sociais do trabalho e da livre iniciativa
PLU	PLUralismo político

***Soberania**

A soberania pode ser lida em uma dupla perspectiva:

- (i) na ótica internacional, a soberania significa independência, afinal, o Estado só vai se sujeitar a uma regra se a ela manifestar adesão. Portanto, é de se notar que, juridicamente, os Estados soberanos estão todos no mesmo patamar (princípio da igualdade entre os Estados), não havendo subordinação entre eles.
- (ii) na perspectiva interna, soberania significa supremacia, o que significa que nunca haverá nenhuma norma no Estado que se sobreponha à Constituição. Ela será a norma superior a todas as demais.

***Cidadania**

Quanto ao segundo fundamento, temos a cidadania, palavra que possui uma vinculação muito estreita com nosso regime democrático e significa o direito que todo indivíduo possui de participar da vida política do nosso Estado. Essa participação se dará de diversas formas, seja por meio do exercício dos direitos políticos (se alistando como eleitor, votando ou se elegendo para algum cargo público), seja por meio da atuação em plebiscitos ou referendos, ou mesmo através da propositura de uma ação popular ou da subscrição de um projeto de lei de iniciativa popular. O mais importante é que o indivíduo note que a edificação do Estado que queremos depende de nós (de todos os cidadãos) nessas múltiplas frentes de ação. Até porque o ideal democrático exige uma robusta e constante atividade política, na qual haja uma relação harmoniosa entre a sociedade (os representados) e os eleitos (os representantes).

***Dignidade da pessoa humana**

Eis o valor-fonte do nosso ordenamento, a base central de todos os direitos fundamentais, que funciona como um relevante (e não meramente retórico) ingrediente argumentativo! Vai impedir que o homem seja funcionalizado ou tratado como coisa.

Para você compreender melhor a importância da dignidade, vou me valer de uma feliz analogia que a Prof. Dra. Maria Celina Bodin (que foi minha professora de uma disciplina do mestrado, no longínquo ano de 2005) usa para

inserir a noção de dignidade enquanto cânone para a ponderação dos demais (e múltiplos) valores assegurados no ordenamento (em Bodin de Moraes, Maria Celina. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo, p. 149).

Diz a professora que Albert Einstein mudou a forma como a ciência via o mundo ao identificar a relatividade do tempo, do espaço, do movimento, da distância. O físico, todavia, se valeu de um valor geral e permanente, em razão do qual podia valorar a relatividade das demais coisas: a constância da velocidade da luz no vácuo. Diz a autora: “Seria o caso, creio eu, de usar essa analogia, a da relatividade das coisas e a do valor absoluto da velocidade da luz, para expressar que também no Direito, hoje, tudo se tornou relativo, ponderável, em relação, porém, ao único princípio capaz de dar harmonia, equilíbrio e proporção ao ordenamento jurídico de nosso tempo: a dignidade da pessoa humana, onde quer que ela, ponderados os interesses contrapostos, se encontre”.

(a) Aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana

“A dignidade da pessoa humana representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo” (RTJ 195/212-213, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno).

(a.1) Súmulas vinculantes

Súmula Vinculante 11: “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Súmula Vinculante 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

(a.2) Aplicação da doutrina

- Dupla perspectiva do direito à vida

(i) o direito de continuar vivo

(ii) o direito a ter uma vida digna

- **Direito ao esquecimento**

Também intitulado de “direito de ser deixado em paz” ou “direito de estar só”, significa o direito de impedir que um fato, mesmo que verdadeiro, seja lembrado e massivamente exposto ao público tempos depois de ocorrido, causando ao sujeito dor, sofrimento, prejuízo moral e, em se tratando de fatos criminosos, impossibilidade ou dificuldade para o indivíduo se ressocializar. No Brasil, como o direito ao esquecimento não está expressamente

previsto, ele é considerado pela doutrina como um direito fundamental implícito, derivado do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra, consagrados pela CF/88 (art. 5º, X). Mas seu fundamento teórico central é extraído da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88)!

STF conclui que direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição Federal

Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso.

11/02/2021 20h03

Por decisão majoritária, nesta quinta-feira (11), o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que é incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento que possibilite impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos em meios de comunicação. Segundo a Corte, eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, com base em parâmetros constitucionais e na legislação penal e civil.

O Tribunal, por maioria dos votos, negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 1010606, com repercussão geral reconhecida, em que familiares da vítima de um crime de grande repercussão nos anos 1950 no Rio de Janeiro buscavam reparação pela reconstituição do caso, em 2004, no programa “Linha Direta”, da TV Globo, sem a sua autorização. Após quatro sessões de debates, o julgamento foi concluído hoje, com a apresentação de mais cinco votos (ministra Cármen Lúcia e ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Luiz Fux).

(a.3) Decisões do STF

Em 2012 no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (nº54 o STF declarou a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefálico seria conduta tipificada no Código Penal Em outras palavras, nesse julgamento nossa Corte Suprema disse que considerar crime a antecipação terapêutica do parto do feto anencefálico é uma postura que viola a Constituição, especialmente diante dos preceitos que garantem a laicidade do Estado, a dignidade da pessoa humana, a proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde

ADPF 54/DF, rel. Min. Marco Aurélio: O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde - CNTS, a fim de **declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, I e II, do CP**. Prevaleceu o voto do Min. Marco Aurélio, relator. De início, reputou imprescindível delimitar o objeto sob exame. Realçou que o pleito da requerente seria o reconhecimento do direito da gestante de submeter-se a antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. Destacou a alusão realizada pela própria arguente ao fato de não se postular a proclamação de inconstitucionalidade abstrata dos tipos penais em

comento, o que os retiraria do sistema jurídico. Assim, o pleito colimaria tão somente que os referidos enunciados fossem interpretados conforme a Constituição. (...)

(i) Em 2012, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 54, o STF declarou a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefálico seria conduta tipificada no Código Penal. Em outras palavras, nesse julgamento nossa Corte Suprema disse que considerar crime a antecipação terapêutica do parto do feto anencefálico é uma postura que viola a Constituição, especialmente diante dos preceitos que garantem a laicidade do Estado, a dignidade da pessoa humana, a proteção da autonomia, da liberdade, da privacidade e da saúde.

(...) Dessa maneira, exprimiu que se mostraria despropositado veicular que o Supremo examinaria a descriminalização do aborto, especialmente porque existiria distinção entre aborto e antecipação terapêutica de parto. Nesse contexto, afastou as expressões “aborto eugênico”, “eugenésico” ou “antecipação eugênica da gestação”, em razão do indiscutível viés ideológico e político impregnado na palavra eugenia. Na espécie, aduziu inescapável o confronto entre, de um lado, os interesses legítimos da mulher em ver respeitada sua dignidade e, de outro, os de parte da sociedade que desejasse proteger todos os que a integrariam, independentemente da condição física ou viabilidade de sobrevivência. Sublinhou que o tema envolveria a dignidade humana, o usufruto da vida, a liberdade, a autodeterminação, a saúde e o reconhecimento pleno de direitos individuais, especificamente, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.

Notícias STF

Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2003

STF mantém pensão para parceiros homossexuais (atualizada)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Marco Aurélio, manteve (10/2) o direito de qualquer dos integrantes nas uniões civis homossexuais, requerer reconhecimento, para fins previdenciários, como companheiros preferenciais.

Com a decisão, o STF rejeita as alegações do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que, em Petição (Pet 1984), Rio Grande do Sul), diverge da manutenção de direitos previdenciários conquistados por casais homossexuais e pede a suspensão de benefícios concedidos ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Ao indeferir a suspensão pretendida, Marco Aurélio considerou que o tema foi bem explorado na sentença da Juíza Simone Barbisan Forte, da 3ª Vara Previdenciária da Justiça Federal no Rio Grande do Sul e reconheceu o destaque dado pela magistrada à inviabilidade de adotar-se interpretação isolada, como fez o INSS, ao parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, que reconhece a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar.

(ii) Em 2003, o STF reconheceu direitos previdenciários a casais homoafetivos em decisão que pode ser apontada como o embrião do entendimento de que entidade familiar não pode ser compreendida tão somente como a união estável entre um homem e uma mulher – percepção que restou consolidada alguns anos depois, em 2011, no julgamento da ADI 4.277 e da ADPF 132. Baseando-se em princípios cruciais (em especial no da dignidade da pessoa humana, mas também no da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não

discriminação e da busca da felicidade) – o STF reconheceu a qualquer pessoa o direito fundamental à orientação sexual, proclamando-se a plena legitimidade jurídica da união homoafetiva como entidade familiar.

ADI 3.510, Rel. Min. Carlos Britto: Asseverou que as pessoas físicas ou naturais seriam apenas as que sobrevivem ao parto, dotadas do atributo a que o art. 2º do Código Civil denomina personalidade civil, assentando que a Constituição Federal, quando se refere à “dignidade da pessoa humana” (art. 1º, III), “direitos da pessoa humana” (art. 34, VII, b), “livre exercício dos direitos... individuais” (art. 85, III) e “direitos e garantias individuais” (art. 60, § 4º, IV), estaria falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Assim, numa primeira síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer estágio da vida humana um autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque nativa, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 5º diria respeito exclusivamente a um indivíduo já personalizado.

(iii) Segundo o STF, são constitucionais os preceitos da Lei de Biossegurança que permitem, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento. Nossa Corte Suprema, na ADI 3510, entendeu que tais pesquisas não ofendem o direito à vida, tampouco a dignidade da pessoa humana.

ADPF 395, Rel. Min. Gilmar Mendes: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para pronunciar a não recepção da expressão "para o interrogatório", constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O Tribunal destacou, ainda, que esta decisão não desconstitui interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato. Vencidos, parcialmente, o Ministro Alexandre de Moraes, nos termos de seu voto, o Ministro Edson Fachin, nos termos de seu voto, no que foi acompanhado pelos Ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia (Presidente).

(iv) Em 2018, nas ADPFs 395 e 444, o STF confirmou a incompatibilidade da condução coercitiva para interrogatório com a Constituição Federal. Para você entender melhor essa decisão, lembre-se que a expressão “condução coercitiva” consiste em capturar o investigado ou acusado e levá-lo, sob custódia policial, à presença da autoridade, para ser submetido a interrogatório. Segundo o STF, a restrição temporária da liberdade mediante condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não é tratamento que possa normalmente ser aplicado a pessoas inocentes. Afinal, isso importaria em tratar o conduzido claramente como culpado, o que viola a dignidade da pessoa humana que, prevista entre os princípios fundamentais do estado democrático de direito, produz seus efeitos em todo o sistema normativo.

ADI 4275, Rel. Min. Marco Aurélio: O Tribunal, por maioria, vencidos, em parte, os Ministros Marco Aurélio e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, julgou procedente a

ação para dar interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil.

(v) Também em 2018, na ação direta de inconstitucionalidade (ADI) 4275, o STF reconheceu aos transgêneros, independentemente da cirurgia de transgenitalização (mudança de sexo), ou da realização de tratamentos hormonais, o direito a alterar o prenome e o gênero diretamente no registro civil. Tal decisão foi tomada tendo por norte os princípios da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem. Portanto, os pedidos de troca de nome e de gênero podem estar baseados unicamente no consentimento livre e informado da pessoa que faz a solicitação, sem a obrigatoriedade de ela ter que comprovar certos requisitos (tais como certificações médicas ou psicológicas para poder trocar seu nome ou seu gênero nos documentos).

***Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa**

Art. 170, CF/88: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) Vê-se logo que nossa opção constitucional foi a do sistema econômico capitalista, cujo fundamento é a propriedade privada dos meios de produção e a livre-iniciativa. Consagramos, portanto, uma economia de livre mercado, mas com o cuidado de direcionar o processo econômico a um objetivo central: assegurar a todos uma existência digna, buscando o bem-estar social e, especialmente, a melhoria das condições de vida de todos os integrantes da sociedade.

O art. 170 da CF/88, quando lista os fundamentos da ordem econômica, reforça essa ideia, ao prever que “ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”.

Assim, podemos concluir que o fundamento em estudo (valores sociais do trabalho e da livre iniciativa) assegura, como regra geral, que as pessoas sejam livres para iniciar, organizar e gerir uma atividade econômica, mas, vale lembrar, ele não é absoluto. Afinal, a ordem econômica constitucional é igualmente orientada pelos princípios da proteção do consumidor e da livre concorrência, e esses princípios legitimam intervenções estatais na economia para correção de falhas de mercado, seja para defender os direitos do consumidor, seja para preservar condições de igualdade de concorrência.

***Pluralismo político**

Lembremos, por último, do pluralismo político, fundamento cujo intuito é reconhecer que vivemos numa sociedade multifacetada, com grupos plurais e variados, que encontram no texto constitucional a oportunidade de defender ideias e concepções (políticas, pessoais) diversas. O pluralismo significa, portanto, tolerância (convivência pacífica)

não só com as diversidades (ideias diferentes), mas em especial com as divergências robustas (ideias efetivamente contraditórias).

Vale chamar sua atenção, meu caro aluno, para a ideia de que é a consagração do pluralismo político um importante vetor para assegurar a liberdade de expressão, de manifestação e opinião, garantindo-se a participação do povo na formação democrática do país.

- Pluralismo político # pluripartidarismo (ou multipartidarismo)

No mais, não confunda a expressão “pluralismo político” com os termos “pluripartidarismo” ou “multipartidarismo”, já que estes últimos designam a presença de vários partidos políticos. Essa multiplicidade de partidos é uma das consequências do pluralismo político, mas você não pode pensar que as expressões designam exatamente a mesma coisa (o pluralismo, tenho certeza que você notou, é mais abrangente).

(Continuando) 2- Análise específica dos art. 1º a 4º da CF/88

(C) Separação de poderes (art. 2º, CF/88)

- “Art. 2º, CF/88: São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. “
- O Poder Político é uno
 - Em 1824 já existiu o poder moderador (do rei, sobrepondo os demais)
 - Repartem-se as funções
- Os Estados-membros e o Distrito Federal também os possuem Poder Legislativo, Executivo e Judiciário
- Nos Municípios só há Poder Legislativo e Executivo
 - No DF há poder judiciário que é organizado e mantido pela União (art. 21, XIII e XIV e 22, XVII da CF/88)³
- Os Poderes são independentes entre si
 - Especialização funcional
 - Independência orgânica

³ Art. 21. Compete à União:

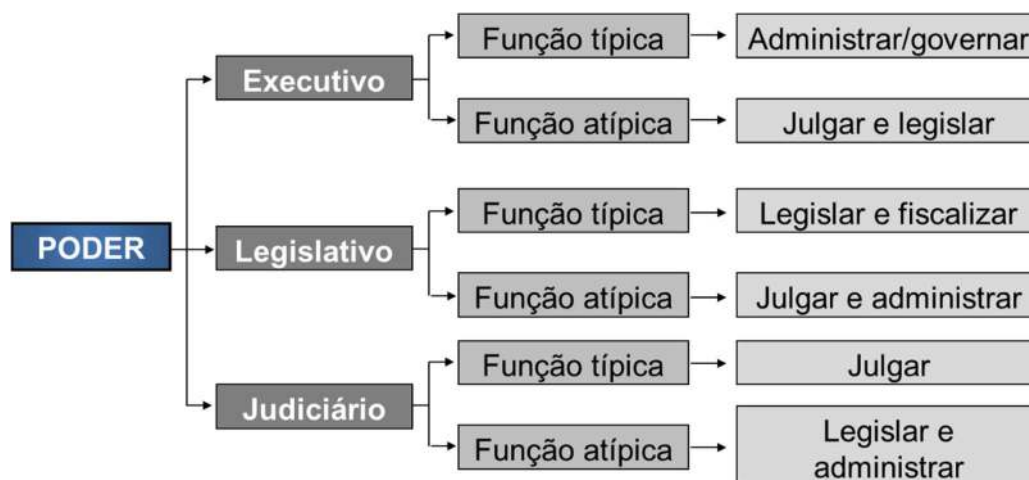
XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito)

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

- Dizer que os Poderes são independentes entre si significa duas coisas: (i) uma especialização funcional: cada qual possui funções constitucionalmente delineadas, e (ii) uma independência orgânica: as tarefas serão exercidas sem que haja interferência ou subordinação a qualquer outro Poder.
- Essa independência, todavia, deve ser entendida com temperamentos, já que o Estado contemporâneo não mais aceita a ideia de separação rígida. Nesse sentido, a relação entre os Poderes será construída de forma harmônica, permitindo que todos os Poderes exerçam todas as funções, em um sistema (de origem norte-americana) que é conhecido como “sistema de freios e contrapesos” (*checks and balances*), onde um Poder vai sempre agir de forma a impedir o exercício arbitrário na atuação do outro.
- Portanto, nossa atual separação de poderes pressupõe um complexo mosaico de distribuição de tarefas, no qual todos os Poderes exercem todas as funções.
- E como decorrência direta desse sistema (em que cada Poder controla os outros dois e é por eles também controlado), temos que cada um exercerá, além das suas funções típicas (ou primordiais), também tarefas atípicas (ou secundárias). As atribuições típicas são aquelas que identificam o Poder e a sua função precípua; as atípicas correspondem às funções primárias dos outros dois Poderes.



○ Consagração do sistema de freios e contrapesos

- (1) O controle de constitucionalidade das leis realizado pelo Poder Judiciário (no qual órgãos do Poder podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei que tenha sido elaborada pelo legislador em desacordo com a Constituição);
- (2) O veto presidencial aos projetos de lei aprovados pelas duas Casas Legislativas (art. 66, § 1º, CF/88);
- (3) A possibilidade de os Deputados Federais e Senadores derrubarem o veto presidencial ao projeto de lei (art. 66, §§ 4º e 6º, CF/88);
- (4) A possibilidade de os Deputados Federais e Senadores rejeitarem a Medida Provisória editada pelo Presidente da República (art. 62, CF/88);

- (5) A necessária prévia aprovação do Senado Federal para que o Presidente da República possa nomear algumas autoridades (como por exemplo os Ministros do STF, os Ministros do STJ e o Procurador-Geral da República, conforme enuncia o art. 52, III, CF/88);
- (6) A possibilidade de o Senado Federal condenar o Presidente por crime de responsabilidade, no processo de *impeachment* (art. 52, I e parágrafo único, CF/88).

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.”

“Art. 66

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto.

§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.”

(D) Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, CF/88)

- **Art. 3º, CF/88:** Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

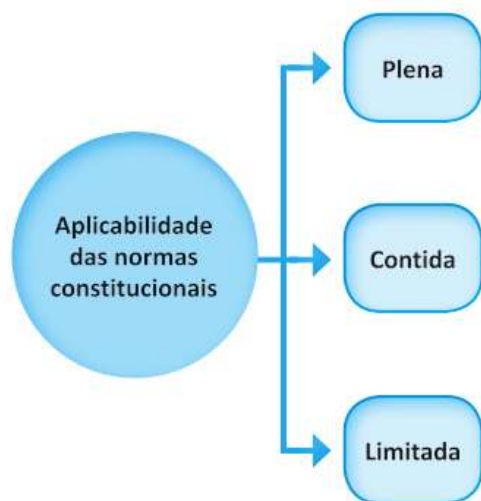
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

CONS	CONStituir uma sociedade livre, justa e solidária
GA	GArantir o desenvolvimento nacional
ERRA	ERRAdicar a pobreza e a marginalização
RE	REduzir as desigualdades sociais e regionais
PRO	PROMover o bem de todos

- Norma de eficácia programática
- Constituição Federal de 1988 é dirigente

○ **Aplicabilidade das Normas Constitucionais (classificação de José Afonso da Silva)**



(i) Normas de eficácia plena

- São dotadas de aplicabilidade:

* Imediata (desde que a CF entra em vigor já produz efeitos)

* Direta (não depende de normativa posterior)

* Integral (não sofrem limitações)

- Desde que a CF entra em vigor, essas normas já são capazes de produzir, sozinhas, todos os seus efeitos essenciais

- ex. art. 18, §1º da CF; art. 84, I;

(ii) Normas de eficácia contida (eficácia relativa restringível – Maria Helena Diniz)

- São dotadas de aplicabilidade:

* Imediata

* Direta

* Possivelmente não-integral (podem existir normas que tragam restrições; veja que é uma faculdade)

- As restrições às normas de eficácia contida poderão ser impostas:

(i) Por lei

(ii) Por outras normas constitucionais

(iii) Por conceitos ético-jurídicos geralmente pacificados na comunidade jurídica e, por isso, acatados

(i) Por lei:

Art. 5º, XIII, CF/88: É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

□ obs. veja que não são todas as profissões que tem essa regulamentação; quanto maior o risco social da profissão, maior a chance de ela estar regulamentada (o livre exercício é regra, mas podem ser exigidos requisitos a mais para algumas profissões)

Art. 5º, LVIII, CF/88: O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

(ii) Por outras normas constitucionais:

Art. 139, CF/88: Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

I - obrigação de permanência em localidade determinada;

II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;

III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;

IV - suspensão da liberdade de reunião;

V - busca e apreensão em domicílio;

VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;

VII - requisição de bens.

Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.

□ ex. possibilidade de restrição na liberdade de reunião diante de estado de sítio

(iii) Por conceitos ético-jurídicos geralmente pacificados na comunidade jurídica e, por isso, acatados

Art. 5º, XXV, CF/88: No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

□ requisição Administrativa;

□ restrição: iminente perigo público

(iii) Normas de eficácia limitada

- São dotadas de aplicabilidade:

* Mediata (produção plena dos efeitos essenciais somente surge após regulamentação)

* Indireta (depende da edição de lei;)

* Reduzida (não produz todos os efeitos essenciais enquanto a regulamentação não surge)

- As normas de eficácia limitada são divididas em dois grupos:

* As definidoras de princípios institutivos (organizativos ou orgânicos)

* As definidoras de princípios programáticos

*** As definidoras de princípios institutivos (organizativos ou orgânicos)**

Art. 33, CF/88: A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.

Art. 88, CF/88: A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

Art. 91, § 2º, CF/88: A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.

Art. 113, CF/88: A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

*** As definidoras de princípios programáticos (são construídas; podem nunca serem efetivadas; dependem de leis e de políticas públicas – mudanças estruturais da sociedade)**

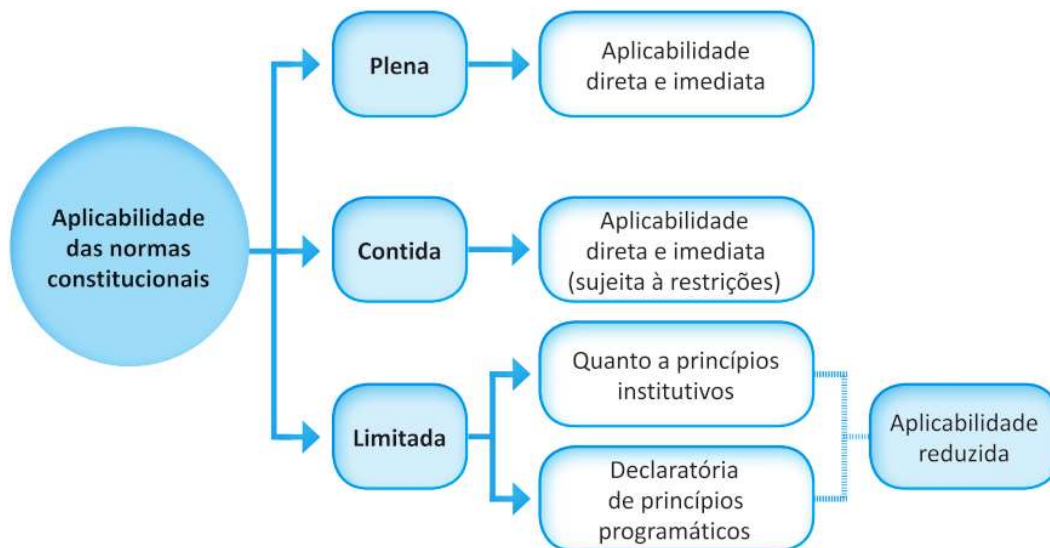
Art. 3º, CF/88: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.



(E) Princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais (art. 4º, CF)

○ **“Art. 4º, CF/88:** A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

I - independência nacional;

II - prevalência dos direitos humanos;

III - autodeterminação dos povos;

- IV - não-intervenção;
- V - igualdade entre os Estados;
- VI - defesa da paz;
- VII - solução pacífica dos conflitos;
- VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;
- IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
- X - concessão de asilo político.

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.”

IN	INdependência nacional
PRE	PREvalência dos direitos humanos
AUTO	AUTOdeterminação dos povos
NÃO	NÃO intervenção
IGUAL	IGUAL dade entre os Estados
DE	DE fesa da paz
SO	SOLução pacífica dos conflitos
RE	REpúdio ao terrorismo e ao racismo
CO	COoperação entre os povos para o progresso da humanidade
CO	COncessão de asilo político

○ **Independência Nacional**

- No inciso I temos a “Independência Nacional”, que está intimamente ligada à ideia de soberania (conceito que já foi definido aqui nesta aula). Não há dúvidas de que a manutenção da paz na comunidade de Estados dependerá do respeito à soberania de cada um deles. Sobre isso, aliás, a Carta das Nações Unidas reconhece a soberania como um dos princípios fundamentais que governam as relações internacionais, determinando, no artigo 1º, § 1º, que “a Organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros”.

○ **Prevalência dos Direitos Humanos**

- No inciso II, consagra-se a “Prevalência dos Direitos Humanos”. Depois de tantas guerras que já devastaram países e nações, gerando perdas pessoais e materiais irreparáveis, os Estados começaram a pautar suas relações internacionais com o ideal de fazer sempre imperar os direitos humanos, reafirmando a fé nos direitos fundamentais do homem e na dignidade e no valor do ser humano.

○ **Princípio da autodeterminação dos povos**

▪ Já no inciso III, vê-se o “Princípio da autodeterminação dos povos”, referente à liberdade de um determinado grupo de promover sua separação do Estado em que se encontra, se organizar politicamente em um Estado Nacional novo, proclamando sua independência. Para que as organizações internacionais reconheçam a validade desse novo Estado, é preciso que a comunidade que pleiteia sua independência esteja em uma das seguintes condições: (i) sob domínio colonial e se insurja contra a condição de colônia (Resolução 1514 da Assembleia Geral da ONU de 1960); ou (ii) não vive em domínio colonial, mas encontra-se sob regime de opressão ou discriminação no seio do Estado que integra, isto é, não tem participação política e está completamente alijada das decisões e da construção do país (Resolução 2526 da Assembleia Geral da ONU de 1970).

○ **Princípio da não-intervenção**

▪ No inciso IV há o “Princípio da não-intervenção”, que deve ser compreendido como a não ingerência em temas considerados exclusivamente domésticos dos demais Estados, respeitando-se, sempre, a soberania de cada qual. É este princípio que reflete o ideal de paz perpétua mundial, construída tendo por alicerce o respeito recíproco entre os países, com relação à integridade territorial e às decisões políticas domésticas.

○ **Princípio da Igualdade entre os Estados**

▪ O inciso V trata do “Princípio da Igualdade entre os Estados”, que reafirma os ideais de soberania e autodeterminação dos povos, já que a comunidade de Estados deve se respeitar mutuamente e considerar que todos os partícipes estão em posição de igualdade no cenário internacional. É claro que política, social e economicamente os Estados são bem distintos, mas a ordem internacional reconhece que todos eles têm igualdade em direitos e obrigações e que a sociedade internacional é composta de membros que se situam em um mesmo patamar de importância e igualdade.

○ **Princípio da Defesa da Paz**

▪ Quanto ao inciso VI, que traz o “Princípio da Defesa da Paz”, ele comprova que a paz converteu-se no objetivo supremo da comunidade internacional, conforme podemos constatar lendo o propósito fundamental das Nações Unidas, que é “Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz e reprimir os atos de agressão ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que possam levar a uma perturbação da paz”.

○ **Princípio da Solução Pacífica dos Conflitos**

▪ O “Princípio da Solução Pacífica dos Conflitos” encontra-se no inciso VII. Ele estabelece que a política externa brasileira deverá solucionar seus conflitos por meios pacíficos, banindo o uso da força nas relações internacionais. O Pacto *Briand-Kellog* (também intitulado “Tratado de Renúncia à Guerra”) determinou aos Estados signatários

que “todas as mudanças nas suas mútuas relações só devem ser baseadas nos meios pacíficos e realizadas dentro da ordem e da paz”.

○ **Princípio do Repúdio ao Terrorismo e ao Racismo**

▪ O “Princípio do Repúdio ao Terrorismo e ao Racismo” está no inciso VIII. Repudiar o racismo significa promover a eliminação de todas as formas de discriminação racial nas relações internacionais (combater a discriminação é o instrumento central para assegurar os direitos fundamentais, principalmente no que concerne à igualdade entre as pessoas). Quanto ao desprezo e à absoluta rejeição ao terrorismo (que representa uma violência sistemática com objetivos políticos ou militares em situações não-bélicas), o intuito é alcançar a paz social e prezar sempre por meios pacíficos para solucionar as controvérsias. Não nos esqueçamos: o terrorismo é uma verdadeira afronta aos direitos humanos e à própria segurança dos Estados.

○ **Princípio da Cooperação entre os Povos para o Progresso da Humanidade**

▪ Por seu turno, o inciso IX trata do “Princípio da Cooperação entre os Povos para o Progresso da Humanidade”, que, até 1945, sequer existia como dever geral para os Estados na comunidade internacional. Essa ideia de cooperação surgiu com base na vontade dos Estados de se unirem em prol de valores maiores, em especial o de conquistar o progresso da humanidade. Portanto, os Estados devem ter como norte a ideia de promover níveis mais altos de vida, garantir trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social para todos os povos; de se apoiarem na solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; de cooperarem no aspecto cultural e educacional.

○ **Princípio da Concessão de Asilo Político**

▪ No inciso X, temos o “Princípio da Concessão de Asilo Político”. O asilo político é um mecanismo que se baseia na ideia de solidariedade internacional. Apresenta-se como um instrumento de proteção da pessoa humana, por meio do qual o indivíduo solicita ao Estado o seu acolhimento em razão de eventuais perseguições políticas, religiosas ou decorrentes do exercício da livre manifestação do pensamento.

○ **A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.**

▪ Dê muita atenção a essa expressão: “comunidade latino-americana” pois o examinador vai trocá-la por alguma outra, na tentativa de lhe confundir. Vai dizer “comunidade latino-africana” ou “comunidade americana-europeia” ou “comunidade sul-americana” – tudo no intuito de lhe induzir ao erro. Fique sempre muito atento!

Tema: ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

➤ **Art. 18 ao 36 da CF/88**

1- Introdução

○ Forma de Estado

- Existência ou não de descentralização no exercício do poder político em razão de um território
- “O modo de exercício do poder político em função do território dá origem ao conceito de forma de Estado. Se existe unidade de poder sobre o território, pessoas e bens, tem-se Estado unitário. Se ao contrário, o poder se reparte, se divide, no espaço territorial (divisão espacial dos poderes), gerando uma multiplicidade de organizações governamentais, distribuídas regionalmente, encontramos-nos diante de uma forma de Estado composto, denominado Estado federal ou Federação de Estado”.⁴

a) Estado unitário

-Característica marcante: centralização política pois o poder encontra-se enraizado em um único núcleo estatal, do qual emanam todas as decisões. Mesmo que não haja descentralização política, existe a descentralização administrativa, o que torna o Estado governável e faz que estados unitários, portanto, possuam divisões administrativas subordinadas ao poder central. O Brasil já foi um Estado Unitário, no período Brasil-Colônia/Brasil-Império.

-O marco é a centralização política

- ❖ ex. 1824 o Brasil foi unitário/monárquico
- ❖ Em 1824 o Brasil teve a primeira constituição histórica (poder originário histórico/fundacional)

-A doutrina fraciona essa tipologia em três espécies:

(i) Estado Unitário Puro

- ❖ Não há nenhum tipo de descentralização (nem política nem administrativa)
- ❖ Estado sem nenhum precedente histórico, já que deve existir, em algum momento, a descentralização

(ii) Estado Unitário Descentralizado Administrativamente

- ❖ Forma de Estado adotada pela maioria dos países no mundo
- ❖ Poder central, mas com divisões administrativas para garantir a governabilidade
- ❖ Há a capacidade de execução para os entes descentralizados administrativos

⁴ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional positivo*. 33ª ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 98

(iii) Estado Unitário Descentralizado Política e Administrativamente

- ❖ Descentralização da capacidade política (ex. capacidade de criar leis) decorrente da delegação do ente central

-A Forma Federada não se identifica só porque temos alguma descentralização político-administrativa. É importante verificarmos de que forma essa descentralização foi firmada: se foi efetivada por meio de uma delegação do ente central, o Estado é unitário; de outro lado, se ela é firmada pela própria Constituição o Estado é Federado.

-Alguns autores (José Afonso da Silva e José Luiz Quadros) entendem que a constante descentralização vista em alguns Estados unitários tem originado novas formas de Estado, intermediárias entre os clássicos modelos 'unitário' e 'federado'. São elas:

(a) Estado regional: típico da Itália, se aproxima do Estado unitário na medida em que não possui descentralização política feita por Constituição, possuindo, tão só, descentralização administrativa e política determinada pelo ente central. As entidades regionais terão atribuições de natureza legislativa concedidas pelo poder central ("de cima para baixo").

(b) Estado autônomico: típico da Espanha, difere-se do modelo italiano em virtude de a descentralização legislativa constituir-se "de baixo para cima", pois são as províncias na Espanha que, na tentativa de constituir as regiões autônomicas, avocam para si certas competências da Constituição espanhola que, alocadas em um Estatuto, são submetidas ao Parlamento espanhol.

"O movimento descentralizador nos Estados Unitários vem dando origem a outra forma de Estado, intermédia entre o Federalismo e o Unitarismo: o *Estado Regional* (Itália) e o *Estado Autônomico* (Espanha)".⁵

b) Estado federado

- O Federalismo é a unidade na pluralidade.

- É a forma de Estado na qual é nota marcante a descentralização no exercício do poder político, estando este pulverizado em mais de uma entidade política, todas funcionando como centros emanadores de comandos normativos e decisórios.

-“Federação, do latim *fedus, federis*, significa pacto, interação, aliança, elo entre Estados-membros. Trata-se de uma unidade dentro da diversidade. A unidade é ela, a federação, enquanto a diversidade é inerente às partes que a compõem, isto é, os Estados, com seus caracteres próprios. A federação, portanto, é um *pluribus in unum*, ou seja, uma pluralidade de Estados dentro da unidade que é o Estado Federal.”⁶

-Na precisa colocação do Min. Ricardo Lewandowski a federação é: “uma forma de organização estatal que assegura aos seus membros o desfrute de vantagens da unidade, ao mesmo tempo em que preservam os

⁵ Fonte: SILVA, José Afonso. *Comentário Contextual à Constituição*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 33

⁶ Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 922.

benefícios da diversidade” (LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. *Pressupostos Materiais e Formais da Intervenção Federal no Brasil*. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 9).

– “Nesse sentido, pode-se conceituar a federação como a reunião, feita por uma Constituição, de entidades políticas autônomas unidas por um vínculo indissolúvel. Nesta reunião inexiste direito de secessão, havendo completa intolerância com movimentos separatistas, que serão firmemente coibidos” (MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm).

-Características da forma federada de Estado:

1. Descentralização no exercício do poder político

- Origina os entes federados com autonomia, sendo autônomo os entes que possuem os seguintes:

(i) Auto-organização: capacidade de elaborar seu documento normativo superior e toda a legislação corresponde daquela entidade⁷

(ii) Autogoverno: capacidade de escolher e eleger sus próprios representantes

(iii) Autoadministração: capacidade de exercer suas atribuições em geral

2. Indissolubilidade do vínculo federativo

- VEDADO o direito de secessão

- “**Art. 34.** A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: I - manter a integridade nacional;”

- “**Art. 1º** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos [...]”

3. Rigidez constitucional

- **Art. 60, §4º, I: “§ 4º** Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado;”

- A Federação no Brasil é cláusula pétrea

- Pode ser tratada por EC desde que não seja restritiva ou abolitiva

4. Existência de um Tribunal Constitucional

- No Brasil é o STF

- Resolução de conflitos federativos que surgem durante a existência do Estado

⁷ Os municípios e o DF possuem Lei orgânica que é votada em: 2 turnos, com intervalo de 10 dias entre os turnos e com quórum de 2/3 (mnemônico: DDD);

Lembrando, ainda, que a lei orgânica do DF tem status de Constituição Estadual (exercício do poder decorrente)
(Melhor explicado em tópico específico)

5. Previsão de um órgão legislativo que represente os poderes regionais

- Toda federação tem uma Câmara Alta (no Brasil é o Senado Federal)
- Essa Câmara visa garantir o princípio da participação
- Para garantir que as entidades regionais contribuam na formação da vontade nacional
- bicameralismo que forma de controle interorgânico -feito dentro do mesmo Poder-(interorgânico seria o controle entre poderes, como o veto por exemplo)

- Nos dizeres da Suprema Corte norte-americana, as entidades regionais em uma federação são subdivisões políticas da nação, e “os governos estaduais não são nem escritórios regionais, nem agências administrativas do governo federal”.(Fonte: New York v. United States, 505 U.S. 144, 158 (1992).)

- “Em obra clássica sobre o assunto, TEMER identifica que são três as notas essenciais à caracterização federal, quais sejam,

- (i) a descentralização política fixada na Constituição (ou, então, repartição constitucional de competências);
- (ii) a participação das ordens jurídicas parciais na formação da vontade criadora da ordem jurídica nacional; e,
- por fim,
- (iii) a possibilidade de auto-constituição (existência de Constituições locais).

Ainda segundo o autor, ‘dois outros colocam-se necessários para sua manutenção. São eles: **(i)** a rigidez constitucional, e **(ii)** a existência de um órgão constitucional incumbido do controle de constitucionalidade das leis’.”⁸



Fonte: MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm

-No Brasil a Federação é composta de âmbito nacional, regional e local

-Os Municípios são entidades federadas na Constituição de 1988 (artigos 1º e 18). Essa opção do nosso constituinte traz 3 dificuldades

⁸ Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 9ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2021

- (i) nenhuma outra Federação considera Município entidade federada autônoma;
- (ii) eles não participam da formação da vontade nacional, já que não possuem membros na Casa Legislativa (SF) que representa os entes federados;
- (iii) não serão objeto de intervenção federal em caso de violação da indissolubilidade do pacto federativo (só sofrem intervenção estadual).

c) Confederação

-“Confederação - união de Estados soberanos, regidos por um tratado, que seguem a política comum de segurança interna e de defesa externa. Exemplos: Confederação dos Países Baixos, de 1579, e Confederação do Reno, de 1806. Atualmente a confederação é uma referência histórica, mas que deixou marcas positivas no plano organizatório dos Estados, passando por experiências positivas, como ocorreu na Alemanha, na Suíça e nos Estados Unidos. Segundo Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, no modelo confederativo inexistem limites à soberania absoluta dos Estados (Dicionário de política, p. 481).”

-É a reunião de Estados soberanos, que estão unidos por um tratado ou acordo internacional, no qual é assegurado o exercício do direito à secessão (separação).

-Países normalmente se reúnem na forma confederada com a finalidade de assegurar a defesa, unificar a moeda e fortalecer o comércio (nota-se que a finalidade é voltada para o plano internacional).

-Ex. Emirados Árabes (EUA já foi uma Confederação)

PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO	
FEDERAÇÃO	CONFEDERAÇÃO
Formada por entidades políticas autônomas, unidas por uma Constituição Federal	Formada por Estados soberanos, reunidos por um tratado/acordo internacional
Os entes componentes são dotados de autonomia	Os entes componentes são dotados de soberania
Inexistência de direito de secessão (pois o vínculo federativo é, necessariamente, indissolúvel)	Permitido o direito de secessão (pois o vínculo é dissolúvel, já que os entes que se unem mantêm sua soberania)
Existência de um órgão de cúpula do Poder Judiciário para solucionar os conflitos entre as entidades autônomas	Inexistência, em regra, deste órgão Judiciário de cúpula (pois cada ente é soberano e possui seu próprio Poder Judiciário) havendo, unicamente, um Congresso Confederal

Fonte: MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm



Fonte: MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm

2. Classificação das federações



(i) Quanto a origem

▪ A Federação que se forma por agregação (também chamada de ‘Federação perfeita’) é o produto da reunião de Estados nacionais até então soberanos que decidem se unir por meio de um vínculo federativo. Para tanto, esses Estados cedem sua soberania para o todo e deixam de existir como Estados nacionais, pois passam à condição de entidades meramente autônomas (parte do Estado Federal). Ex: EUA em 1787.

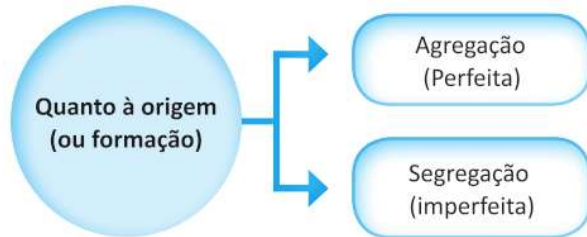
-O movimento de agregação é chamado de centrípeto (em direção ao centro).

-Preâmbulo da Constituição dos EUA, de 1787:

❖ “Nós, o Povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral, e garantir para nós e

para os nossos descendentes os benefícios da Liberdade, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os Estados Unidos da América.”

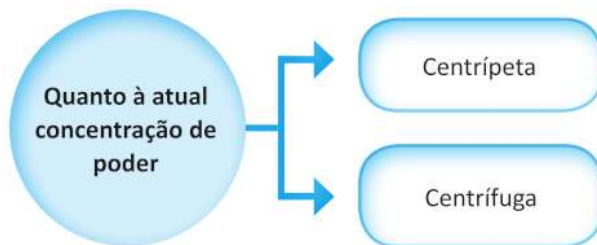
- A Federação que se forma por segregação (também intitulada ‘imperfeita’) é o produto do desfazimento de um Estado unitário. O movimento de formação é centrífugo (em direção à periferia), pois é um movimento de descentralização de um poder até então central. **-Ex. do Brasil**



Fonte: MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm

(ii) Quanto à atual concentração de poder

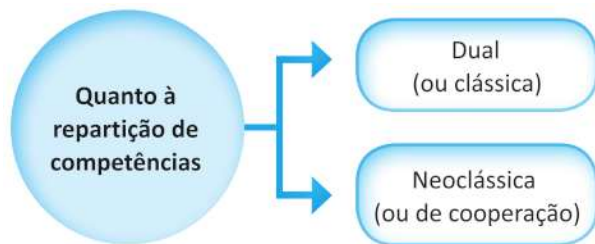
- A Federação centrípeta ou centralizadora concentra o maior volume de atribuições no plano Federal (é o **caso brasileiro**, em razão da nossa formação por segregação).
- A Federação centrífuga concentra mais tarefas no plano regional (é o caso dos EUA). Estados podem muito e União pode pouco



Fonte: MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm

(iii) Quanto à repartição de competências

- No federalismo dual (dualista ou clássico) adotado pela Constituição brasileira de 1891, típico de um Estado liberal, só temos repartição horizontal de competências entre os entes federados. Cada ente recebe competências privativas ou exclusivas que serão cumpridas pelas entidades de forma independente, sem apoio ou cooperação ou hierarquia com relação às demais entidades.
- No federalismo cooperativo (ou neoclássico), **adotado pelo Brasil** a partir de 1934, típico de estados de bem-estar social, tanto o modelo de repartição horizontal quanto o modelo de repartição vertical são adotados. Isso significa que além das competências privativas e exclusivas, os entes também recebem competências comuns e concorrentes, que serão cumpridas em regime de parceria, sob a coordenação do ente central.



Fonte: MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. Salvador: Juspodivm

(iv) Quanto ao equacionamento das desigualdades

- Quando a divisão de competências é feita de modo equilibrado entre as entidades que se encontram no mesmo plano (exemplo: todos os municípios são tratados da mesma forma e recebem as mesmas tarefas), a Federação é simétrica. Este modelo é o ideal quando há uma razoável homogeneidade cultural e socioeconômica entre os Estados integrantes.
- Quando há um significativo desequilíbrio no tratamento das entidades, em razão de desigualdades regionais tão intensas que devam ser superadas, ou em virtude de diferenças culturais tão marcantes que exijam um tratamento distinto (como na Suíça ou Canadá) temos uma Federação assimétrica.
- É dominante na doutrina o entendimento de que nossa Federação é simétrica, já que há um equilíbrio constitucional na divisão de tarefas entre entes que se encontram no mesmo grau.

▪ **Assimetrias no simétrico Federalismo Brasileiro**

-Visa-se privilegiar certas regiões, mas para se alcançar o equacionamento entre elas

-“**Art. 3º, CF/88:** Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;”

-“**Art. 43, CF/88:** Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.”

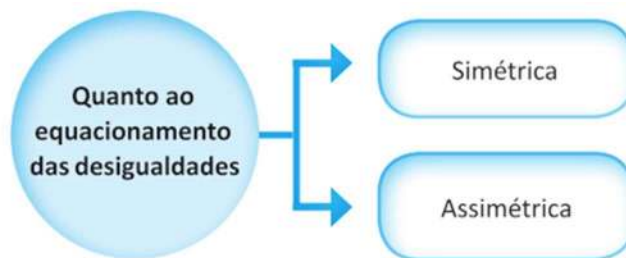
-“**Art. 151, CF/88:** É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País. “

-“**Art. 159, I, c, CF/88:** A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014)

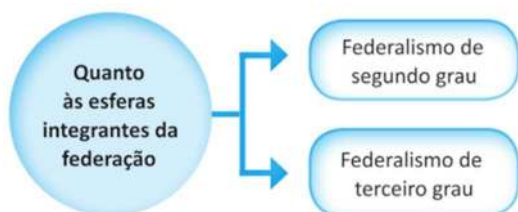
c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;”



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 9ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

(v) Quanto às esferas integrantes da federação

- A Federação bidimensional ou de segundo grau (EUA) possui ordem jurídica central e ordens jurídicas regionais. É o modelo clássico.
- A Federação tridimensional ou de terceiro grau tem também a ordem jurídica local (por isso é considerado um federalismo atípico – é o caso brasileiro).
- No Brasil há o plano Federal, regional e local



3. A Federação na Constituição da República de 1988

- **Art. 1º, Decreto nº 1/1889:** Fica proclamada provisoriamente e decretada como a fórmula de governo da nação brasileira – a República Federativa.
- **Art. 2º, Decreto nº 1/1889:** As Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da Federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil.
- **Art 1º, CR/1891:** A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil.
- **“Art. 1º, CF/88:** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)”
- **“Art. 18, CF/88:** A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.”
- **“Art. 60, § 4º, I, CF/88:** Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;”

○ Os Municípios são entidades federadas na Constituição de 1988 (artigos 1º e 18). Essa opção do nosso constituinte traz 3 dificuldades

(i) nenhuma outra Federação considera Município entidade federada autônoma;

(ii) eles não participam da formação da vontade nacional, já que não possuem membros na Casa Legislativa (SF) que representa os entes federados;

(iii) não serão objeto de intervenção federal em caso de violação da indissolubilidade do pacto federativo (só sofrem intervenção estadual).



○ Veja que a soberania é utilizada para o âmbito internacional, sendo restrita ao aspecto federal, já a autonomia permeia os entes da federação

○ “Soberano só o é o próprio Estado Federal, e mais nenhuma outra pessoa política de Direito Público. Decerto, quando mencionamos a voz Estado Federal, surge em nossa mente a ideia de pacto entre entes públicos autônomos. Autonomia é a capacidade das ordens jurídicas parciais gerirem negócios próprios dentro de uma esfera pré-traçada pelo Estado Federal, que é soberano.” Fonte: BULOS, Uadi Lammêgo. *Constituição Federal anotada*. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, 924.

○ “Dito de outro modo, a soberania, ou seja, a qualidade de autodeterminação plena do poder, exercida sem condicionamentos de ordem interna ou externa, é exclusiva do Estado Federal. A seus integrantes – União e Estados, no mais das vezes, ou União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como no caso brasileiro – é atribuída autonomia, que é também poder de autodeterminação, demarcado, porém, por um círculo de competências traçado pelo poder soberano, que garante aos entes autônomos – pensando-se em autonomia no seu mais alto grau – capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e autoadministração, exercida sem subordinação hierárquica dos poderes periféricos ao poder central.” *Fonte: Canotilho, J. J. Gomes; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz; Mendes, Gilmar Ferreira. *Comentários a Constituição do Brasil*. São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013, p. 1506

○ Ter autonomia significa exercer uma tríplice capacidade

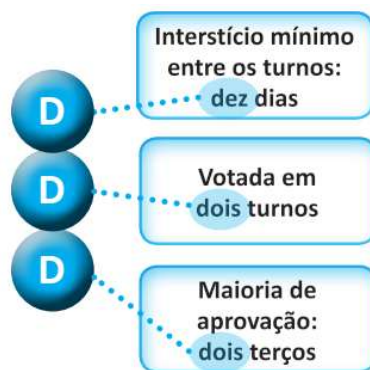
(i) Autogoverno (ter seus próprios representantes): capacidade de escolher e eleger seus próprios representantes.

(ii) Autoadministração (gerir os próprios negócios e atribuições da CF): representa capacidade de exercer suas tarefas de cunho administrativo, legislativo e tributário.

(iii) Auto-organização (capacidade de editar seu documento normativo superior): representa a capacidade de a entidade editar sua própria legislação fundamental (cada Estado tem sua própria Constituição; DF e Municípios

vão editar suas leis orgânicas), e o restante do corpo normativo (elaborar as demais leis, o que para alguns é uma competência chamada de auto legislação).

- Cada Estado-membro possui sua Constituição Estadual, que foi elaborada pelo poder derivado decorrente (esse poder é exercido pela Assembleia Legislativa Estadual quando está elaborando a Constituição do estado).
- O Distrito Federal possui uma Lei Orgânica, elaborada também pelo poder derivado decorrente e, apesar do nome, tem *status* de Constituição Estadual.
- Cada município tem sua Lei Orgânica, que é uma lei local aprovada pela Câmara Municipal (lembrando que a Câmara Municipal não está no exercício do poder decorrente, já que a Lei Orgânica do município não tem *status* de Constituição).
- Toda Lei Orgânica, do DF ou dos Municípios, é votada pela regra do DDD:



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*.. Salvador: Juspodivm

obs. sobre ADCT

- Preâmbulo não é parâmetro para controle de constitucionalidade → não é norma jurídica; não é norma de repetição obrigatória; irrelevância jurídica do preâmbulo; tem apenas importância histórica e tem relevância interpretativa
- São normas de caráter constitucional, mas de caráter transitório (ao se realizar, a eficácia fica exaurida)
- art. 25 da CF e art. 11 do ADCT

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

§ 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995\)](#)

§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 11. Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.

Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado o disposto na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

A) Capital Federal

- **Art. 18, § 1º, CF/88:** Brasília é a Capital Federal.

- A Constituição de 1988 inovou ao estabelecer que a Capital Federal é Brasília.

- **Art. 2º, Constituição/1891:** Cada uma das antigas Províncias formará um Estado e o antigo Município Neutro constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a Capital da União, enquanto não se der execução ao disposto no artigo seguinte.

- **Art. 4º, ADCT da Constituição/1934:** Será transferida a Capital da União para um ponto central do Brasil. O Presidente da República, logo que esta Constituição entrar em vigor, nomeará uma Comissão, que, sob instruções do Governo, procederá a estudos de varias localidades adequadas à instalação da Capital. Concluídos tais estudos, serão presentes à Câmara dos Deputados, que escolherá o local e tomará sem perda de tempo as providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado.

- **Art. 7º, Constituição/1937:** A Administração do atual Distrito Federal, enquanto sede do Governo da República, será organizada pela União. (Redação dada pela Lei Constitucional nº 9, de 1945)

- **Art. 1º, § 2º, Constituição/1946:** O Distrito Federal é a Capital da União.

- **Art. 2º, Constituição/1967/69:** O Distrito Federal é a Capital da União

Bloco 5

(B) Territórios Federais

- **“Art. 18, § 2º, CF/88:** Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.”

- Hoje, não existem território federais no Brasil (extintos pela CF/88)

- Podem ser criados novos território por meio de LC

- Não são entes federados, integrarão a União

- Origem histórica:

-A origem histórica se deu nos EUA

- “Os Territórios Federais têm origem histórica na organização estatal norte-americana, na qual a conquista (ou compra) de territórios de outros povos permitia a incorporação à União de extensões territoriais, como o Alasca e o Havaí, que precisavam ser tratadas de forma particular até estarem prontas para a aquisição da condição de Estados-membros da Federação.” Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 9ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2021.

- “De fato, tornando expressa a condição que realmente sempre tiveram, afirma a Constituição que os Territórios integram a União. São, portanto, descentralizações administrativas do poder central, ou, conforme preferem alguns, autarquias territoriais, administradas pela União. Ora, isto evidencia que, embora desfrutem de alguma autonomia administrativa, não detêm autonomia política que os nivele aos demais componentes da Federação. E, por isso mesmo, é justificável a *capitis diminutio* por eles sofrida em 1988, com sua exclusão do rol de membros integrantes do Estado Federal brasileiro, no qual constaram desde a Constituição de 1934 até a de 1967”. *Fonte: Canotilho, J. J. Gomes; Sarlet, Ingo Wolfgang; Streck, Lenio Luiz; Mendes, Gilmar Ferreira. *Comentários a Constituição do Brasil*. São Paulo : Saraiva/Almedina, 2013, p. 1508.

-“**Art. 14, ADCT:** Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em Estados Federados, mantidos seus atuais limites geográficos.”

-“**Art. 15, ADCT:** Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco.”

▪ Últimos TFs:

(i) Roraima

(ii) Amapá

(iii) Fernando de Noronha

Art. 14, ADCT: Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em Estados Federados, mantidos seus atuais limites geográficos.

Art. 15, ADCT: Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao Estado de Pernambuco.

▪ Sobre os Territórios Federais:

(1) Criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem:

❖ Depende de LC

❖ * A criação de novos Territórios, a transformação em Estado ou a eventual reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar federal (art. 18, § 2º, CF/88)

❖ “**Art. 18.** A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.”

(2) Organização do TF:

- ❖ LO federal
 - ❖ Uma vez criado um Território ele será devidamente organizado, administrativamente e judiciariamente, por lei federal (da União), conforme art. 33, *caput*, CF/88.
 - ❖ “**Art. 33.** A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos Territórios.
- § 1º Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.
- § 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.
- § 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.”

(3) Divisão do TF em Município:

- ❖ Possível
- ❖ Os Territórios Federais podem, ou não, ser divididos em Municípios. Os Municípios localizados em TF serão dotados de autonomia.
- ❖ Art. 33 da CF/88
- ❖ Município de estado difere do município de território no que tange a intervenção federal (os de estado não podem sofrer intervenção federal)
- ❖ Como os Territórios não serão dotados de autonomia, não terão capacidade política, apenas atribuições administrativas

(4) Contas do TF:

- ❖ Art. 33, §2º da CF/88
- ❖ São analisadas pelo CN com parecer prévio do TCU
- ❖ A Câmara territorial não possuirá o poder de fiscalizar as contas do Território, pois será um “embrião” de Assembleia Legislativa, com uma única função: a deliberativa (art. 33, § 2º, CF/88).

(5) Governador do TF:

- ❖ Nomeado pelo Presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado

- ❖ Presidente da República escolherá o Governador do Território, cujo nome deverá ser aprovado pelo Senado Federal, em votação secreta, após arguição pública (art. 52, III, “c”, CF/88).
- ❖ “O Território Federal, como se vê de tudo o que foi dito, não terá autonomia nem será, por conseguinte, entidade da Federação. Será uma repartição territorial da União, com características de autarquia federal. Mas, porque gozará de uma desconcentração autárquica de natureza administrativa territorial, terá órgão de administração, que a Constituição chama de ‘governador’, nomeado pelo Presidente da República (art. 84, XIV). Não será governador no mesmo sentido dos governadores de Estado. Nada mais será do que um administrador do Território”.⁹

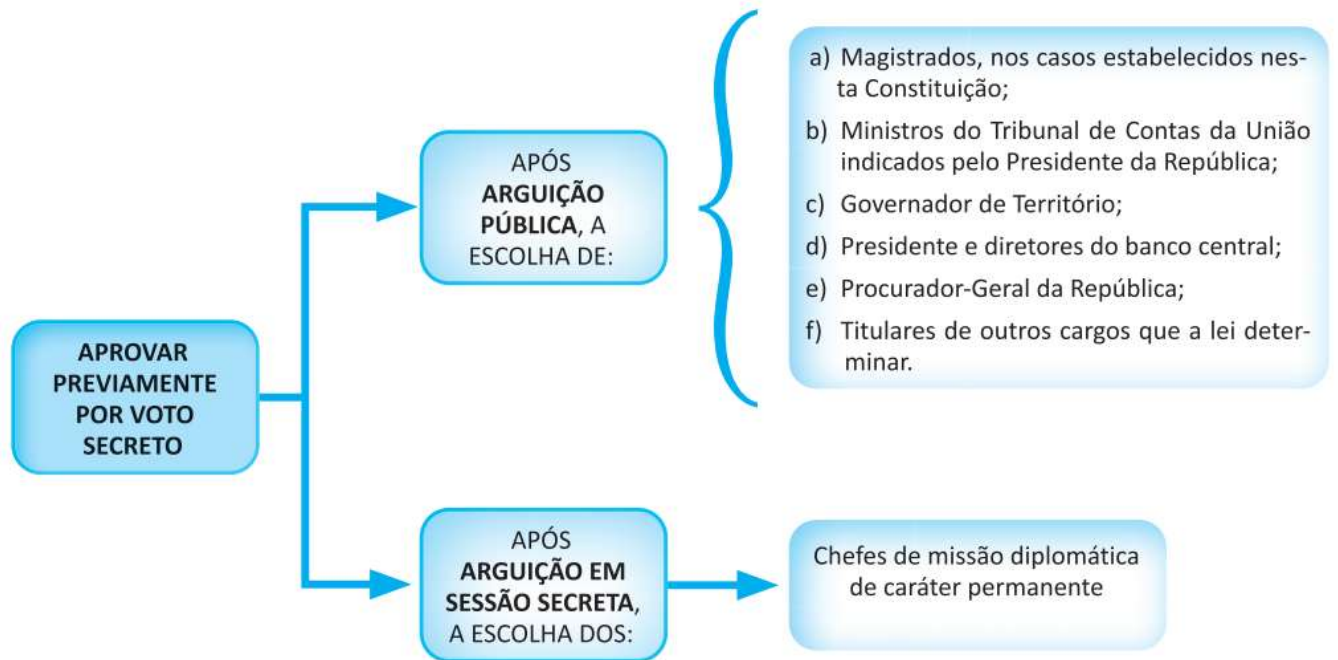
(6) TF com mais de 100 mil habitantes:

- ❖ Além do Governador, existirá Poder Judiciário de primeira e segunda instância, Defensoria Pública federal e MP
- ❖ Organizados e mantidos pela União
- ❖ Nos Territórios Federais com mais de 100 mil habitantes, além do Governador nomeado na forma posta acima, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais (art. 33, § 3º, CF/88).

(7) Poder Judiciário e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Defensoria Pública dos Territórios:

- ❖ Poder Judiciário e MP será do DF e Territórios
- ❖ A Defensoria será apenas dos Territórios (o DF tem defensoria própria e organizada)
- ❖ União ficará responsável pelos impostos estaduais no Território (e também pelos municipais, na hipótese de o Território não ser fracionado em Municípios), conforme art. 147, CF/88.
- ❖ A União será competente para organizar e manter o Poder Judiciário, bem como o Ministério Público e a Defensoria Pública dos Territórios (art. 21, XIII, CF/88).
- ❖ “**Art. 21.** Compete à União: XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;”
- ❖ “**Art. 22.** Compete privativamente à União legislar sobre: XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; “

⁹ Fonte: SILVA, José Afonso. *Comentário Contextual à Constituição*. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 323.



(8) Ensino no TF:

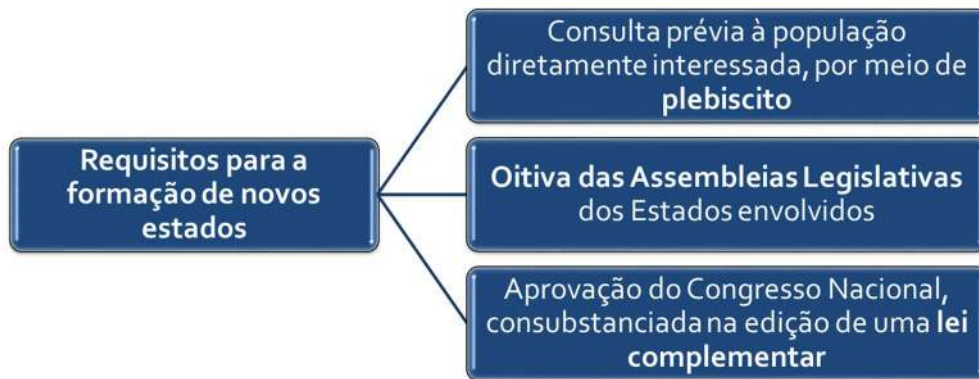
- ❖ O ensino nos Territórios Federais será organizado pela União, de acordo com o que preceitua o art. 211, § 1º, CF/88.

(9) Representação do TF na Câmara dos Deputados:

- ❖ Independentemente do número de habitantes, serão 4 representantes na Câmara (não tem o critério da proporcionalidade)
- ❖ Não há representação no Senado (visto o território não ser ente federado)
- ❖ Conforme determinação constitucional, cada Território elegerá 4 Deputados Federais (art. 45, § 2º, CF/88).

(C) Formação de Novos Estados

- “**Art. 18, § 3º, CF/88:** Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.”
- Lembre-se que não há direito de secessão e este não possui relação com a reformulação geográfica (sendo institutos diferentes)
- São 3 os requisitos para a formação de novos Estados



(i) Consulta prévia à população diretamente interessada, por meio de plebiscito

- ❖ Deve existir e não pode ser substituída por nenhuma outra forma de manifestação
- ❖ População interessada é a população do Estado todo (não apenas da área desmembrada)
- ❖ **“Art. 4º, Lei nº 9.709/1998:** “A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas”.
- ❖ **“Art. 7º, Lei nº 9.709/1998:** “Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada”.
- ❖ **“ADI 2.650-DF, Rel. Min. Dias Toffoli:** A expressão “população diretamente interessada” constante do § 3º do art. 18 da CF (“Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar”) deve ser entendida como a população tanto da área desmembrada do Estado-membro como a da área remanescente. Essa a conclusão do Plenário ao julgar improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, contra a primeira parte do art. 7º da Lei 9.709/98.”

ii) Oitiva das Assembleias Legislativas dos Estados envolvidos

- ❖ **“Art. 48, VI, CF/88:** Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas;”

(iii) Aprovação do Congresso Nacional por meio da edição de uma Lei Complementar

▪ **Em resumo:**

- (i) O plebiscito tem o poder de paralisar o processo caso o resultado seja NÃO.
- (ii) A decisão popular positiva no plebiscito, no entanto, não vincula o Congresso Nacional (em outras palavras: a discordância da população impede o Congresso Nacional de efetivar a alteração territorial; todavia, a concordância da população não obriga o Congresso Nacional a editar a Lei Complementar).
- (iii) Toda a população do Estado deve ser ouvida no plebiscito (não somente a população integrante da área territorial que se pretende desmembrar).
- (iv) A manifestação da Assembleia Legislativa é meramente opinativa (o parecer, positivo ou negativo, não vincula o Congresso Nacional).

▪ São 5 as possibilidades de divisão interna do Território da República Federativa do Brasil:

